

عقد استغلال مكان لإنشاء صالة كروس فيت بدار ضباط المدفعية

انه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٤ / ٦ / ١ حرر هذا العقد بين كلاً من :-

١- طرف اول (مالك)

دار ضباط المدفعية والكاين مقرها بالملاظة محافظة القاهرة ويمثلها السيد العميد / محمد ابو مسلم على بصفته مدير دار ضباط المدفعية

٢- طرف ثاني شركة : جيفال للاستثمار الرياضى

وعنوانها : القضاة مركز بسيون

سجل تجارى ١٤٨٩٩٥

بطاقة ضريبية رقم ٧٢١-٢٠٢-٩٢٦

النشاط : ادارة وتوفير الفرق الرياضية لممارسة الأنشطة المتعددة

ويمثلها السيد:- محمد عبدالمجيد عبدالحمد يوسف بصفته / صاحب الشركة

سجل مدنى / القضاة / بسيون / الغربية

رقم قومي: ٢٩٠٠٤٠٥١٦٠١٢٩١

تمهيد

حيث ان الطرف الثاني متخصص في مجال ادارة وتوفير الفرق الرياضية لممارسة الأنشطة المتعددة . ولما كان الطرف الاول دار ضباط المدفعية ترغب في ازدهار أنشطة الدار وتطويرها لاستمتاع رواد الدار وتحقيق النفع المادي وذلك باستغلال مساحه ٢م٧٥٠ لإنشاء صالة كروس فيت بجوار ملعب النجيل الطبيعى وبعد قيام الطرف الثاني بعمل المعاينة اللازمة للموقع تقدم بعرض فنى وعرض مالى من الشركة من اجل استغلال مساحه ٢م٧٥٠ بجوار ملعب النجيل الطبيعى بدار ضباط المدفعية بأبعاد ٢٥x٣٠م وبإيجار شهرى (١٣٠٠٠) جنية شاملة الكهرباء لتكون مدة التعاقد (٥) سنوات مع اخذ فترة سماح لمدة شهر واحد لعملية الإنشاء على أن تؤول الملكية لصالح دار المدفعية بعد انتهاء التعاقد وبزيادة ٧% سنوياً . وحيث ان الطرف الاول هو احدى الوحدات العسكرية التى تصدر اليها تعليمات من شأنها صدرت ان توقف او تؤجل او تفسخ تنفيذ بنود هذا العقد فيعتبر صدور التعليمات والاوامر العسكرية نافذة على الطرفين فى خلال اسبوع من تاريخ صدور التعليمات مع علم الطرف الثانى بذلك واذ يتمتع الطرفان بالأهلية القانونية للتعاقد تم الاتفاق بعد المفاوضة على الاتى.

طرف اول
التوقيع)

طرف ثاني
التوقيع)
ب. ض. ٢٠٢٤ / ٦ / ١
٧٢١-٢٠٢-٩٢٦

البند الأول

نبر التمهيد السابق واى مكاتبات متبادلة بين الطرفين فى هذا الشأن جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكملا له

البند الثانى

اتفق الطرف الاول (المالك) وبعد قبول الطرف الثانى على استغلال مساحة ٢٧٥٠ م^٢ لإنشاء صالة كروس فيت بجوار ملعب النجيل الطبيعى بدار ضباط المدفعية بأبعاد ٢٥ x ٣٠ م^٢.

البند الثالث

- ١- يلتزم الطرف الثانى (المستأجر) بان يسدد للطرف الاول نقدا مبلغ ١٣٠٠٠ جنية (فقط ثلاثة عشر ألف جنيها لا غير) كإيجار شهرى بالاضافة الى ٣٠٠٠ جنية قيمة الكهرباء بأجمالى مبلغ ١٦٠٠٠ جنيها شهريا على ان يدفع قبل اليوم الخامس من كل شهر وبزيادة سنوية ١٠ %.
- ٢- يلتزم الطرف الثانى بسداد (١٠٠ جنية) عن كل يوم تاخير كغرامة فى حالة عدم سداد الايجار حسب الميعاد المتفق عليه ويرفع على عاتق الطرف الثانى مسئولية التوريد للطرف الاول .
- ٣- يلتزم الطرف الثانى بسداد كافة الضرائب والرسوم واى مستحقات مالية خاصة بموضوع التعاقد لاي جهة متى طلب منه ذلك ودون ادنى مسئولية على الطرف الاول .
- ٤- يعتبر ايجار مكان انتظار السيارات لصالح دار ضباط المدفعية.

البند الرابع

١. يلتزم الطرف الثانى (المستأجر) بأن يستخدم العين موضوع العقد كنشاط صالة كروس فيت بجوار ملعب النجيل الطبيعى ولا يحق له تغيير هذا النشاط وفى حالة مخالفة ذلك يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى اذار .
٢. يلتزم الطرف الثانى بعدم استخدام العين موضوع العقد فى اى نشاط مخالف للنظام العام أو الاداب العامة أو فى اى غرض مخالف للقانون أو فى اى غرض غير الغرض المخصص فى العقد .

البند الخامس

- ١- يلتزم الطرف الثانى (المستأجر) بتقديم بيان محدد بالادوات والالات والتجديدات اللازمة لممارسة النشاط.
- ٢- يلتزم الطرف الثانى (المستأجر) اثناء استخدامه للنشاط موضوع العقد بالالتزام باللوائح والتعليمات الصادرة له فى هذا الشأن ويكون مسئولا عن اى اضرار تصيبه او تصيب الغير وعن اى رسوم او غرامات تستحق نتيجة لمخالفة ذلك .
- ٣- يلتزم الطرف الثانى الالتزام بالاشتراطات الهندسية واعمال الامان ويلتزم باى ضرر مادى او تعويض ناتج عن الاخلال بهذه الشروط .

طرف اول
التوقيع)

حفظ
ب. ض. ٢٠٢٠
س. ٢٠٢٠
٧٢١
٢٠٨٩٦٥
طرف ثانى
التوقيع)

البند السادس

يُزِم الطرف الثاني بعدم الدخال اى توسيعات او تغيرات او تعديلات بالعين موضوع العقد الا بتصديق كتابى من الطرف الاول وفى حالة مخالفة ذلك يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لانذار ودون اى مسئولية على الطرف الاول .

البند السابع

يقر الطرف الثاني انه قد عاين العين موضوع العقد المعينة اتفاقية للجهة طبقا للفقون وقد حازت قبوله ويتعهد بالصيانة والعناية به والانتفاع به على النحو الذى لا يعرضه للخطر .

البند الثامن

- ١- لا يحق للطرف الثاني بان يتنازل او يؤجر من الباطن كل او جزء من المكان موضوع العقد مهما كانت الاسباب بمقابل او بدون مقابل لاي شخص واذا خالف ذلك يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لانذار ودون اى مسئولية على الطرف الاول .
- ٢- لا يحق للطرف الثاني التصرف فى كل او جزء من المكان موضوع العقد بالبيع او الهبة او الرهن او يترتب اى حق على الوحدة للغير او استغلالها على اى وجه اخر غير المحدد بالعقد ويقع باطلا كل عمل او اجراء او تصرف ويعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه .

البند التاسع

- ١- يلتزم الطرف الثاني وتابعيه اثناء فترة هذا العقد اتباع تعليمات الامن التى تصدر لهم من دار ضبط المدفعية وتكون نافذة عليه وعلى تابعيه
- ٢- يلتزم الطرف الثاني بالحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة لممارسة النشاط على صلة كروس فيت بجوار ملعب النجيل الطبيعى

البند العاشر

يحق للطرف الاول منع دخول ايا من تابعى الطرف الثاني فى حالة مخالفة البند السابق .

البند الحادى عشر

- ١- يلتزم الطرف الثاني بمسئوليته الكاملة عن اى اضرار تصيبه او تصيب الغير نتيجة لاستغلال موضوع هذا العقد ولا يجوز له الرجوع على الطرف الاول باى مطالب مالية او اصلاح ما قد يحدث من تلفيات بعد استلامها .

- ٢- يلتزم الطرف الثاني بالضمانات الصحية وكذا الاشتراطات الواردة بفقون البيئة للعين موضوع العقد وكذا العاملين به .

طرف اول
التوقيع)

حفظ
طرف ثانيا
التوقيع)

البند الثاني عشر

حق للطرف الاول اذا ماصدرت الية تعليمات أو أوامر عسكرية من شأنها ان توقف او تؤجل او تفسخ تنفيذ هذا العقد ومن ثم يعتبر تحقيقها فاسخ ويعتبر العقد مفسوخ من تلقاء نفسه بعد انقضاء يوم من تاريخ الاخطار بذلك

البند الثالث عشر

يقوم الطرف الثاني بانتفاع ينصب على العين محل العقد دون سواها والتي هي ملك الطرف الاول.

البند الرابع عشر

مدة هذا العقد ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من ٢٠٢٤/٧/١ تنتهي في ٢٠٢٧/٦/٣٠ لإنشاء صالة كروس فیت بجوار ملعب النجيل الطبيعي وبزيادة ١٠% سنوياً مع منح الطرف الثاني فترة سماح (شهر) من تاريخ العقد لعملية الانشاء على ان يدفع الايجار اعتباراً من ٢٠٢٤/٧/١ على ان تؤول ملكية صالة كروس فیت للطرف الاول بعد ثلاث سنوات وفي حالة رغبة الطرف الثاني انهاء العقد قبل المدة المتفق عليها يلتزم باخطار الطرف الاول كتابة قبل ثلاث شهور من رغبة في انهاء العقد ويحق للطرف الاول الرجوع عليه بالتعويض .

البند الخامس عشر

بانتهاء مدة العقد يلتزم الطرف الثاني بتسليم العين محل العقد بالاضافة الى التجديدات ولا يحق له استرداد التجديدات ولا يحق له المطالبة بأي تعويض عنها .

البند السادس عشر

يعتبر عملية الإنشاء لصالة كروس فیت بالإضافة للتجديدات كتأمين نهائي للعقد.

البند السابع عشر

يلتزم الطرف الثاني اثناء مدة سريان هذا العقد بالاتي:

- ١- الإلتزام باتباع تعليمات امن دار ضباط المدفعية وتكون نافذة عليه وعلى تابعة.
- ٢- الإلتزام باستغلال البوابة التي يحددها له مدير دار ضباط المدفعية في دخول الآلات و الخامات التي يستخدمها اثناء انشاء صالة كروس فیت بجوار ملعب النجيل الطبيعي المدون بالعقد .
- ٣- يلتزم الطرف الثاني بتحويل قطعة الأرض لصالة كروس فیت على نفقته الخاصة دون تحميل الطرف الاول اي مصاريف .

البند الثامن عشر

- ١- يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على النظافة العامة لموضوع العقد .
- ٢- يلتزم الطرف الثاني بعدم وضع اي اشغالات امام صالة كروس فیت موضوع العقد .
- ٣- يلتزم الطرف الثاني باجراء الصيانة الدورية لصالة كروس فیت والاضاءة.

البند التاسع عشر

يلتزم الطرف الثاني بان يقدم الموافقة الامنية الصادرة لة من جهاز الامن الحربي للقوات المسلحة وفي حالة عدم صدورها او عدم التصديق لة يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة الى اذار ودون اي مسئولية على الطرف الاول.

طرف اول
التوقيع)

حفظ
طرف ثاني
التوقيع)

الفصل العشرون

حالة الحلال الطرف الثاني باى من التزامات الواردة فى هذا العقد بحق للطرف الاول فسخ العقد والرجوع
عنه فضاء لمطالبة باى مستحقات مالية بخصوص موضوع العقد وفى كل الاحوال بحق للطرف الاول
فسخ العقد قبل انتهاء مدته لأسباب يقدرها وفى اى توقيت يراه مناسبا ولا يكون للطرف الثانى بعد الفسخ
المطالبة باى مبالغ مالية او باى تعويض ولا يلتزم الطرف الاول سوى باخطار الطرف الثانى باى وسيلة
براها بانه قام بفسخ العقد بسبب بقره الطرف الاول وهنا يلتزم الطرف الثانى بتسليم العين محل العقد الى
الطرف الاول .

البند الحادي والعشرون

بنتزم الطرف الثاني بجميع مصاريف التشغيل والصيانة والمعدات اللازمة لغرض النشاط الموَجَر من اجله وكذا الصلاحية الفنية للمعدات والادوات وجودتها وكفاءتها للعمل على نفقته.

البند الثاني والعشرون

بخفض العقد فيما لم يرد بشأته نص لاحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات .

اتخاذ كلا من الطرفين العنوان المثبت في صدد هذا العقد محلا مختارا لهما يتم التخابط بشأنه وفي حالة قيام الطرف الثاني بتغيير محله المختار فيتم اخطار الطرف الاول بذلك التغيير .

البند الثالث والعشرون

حرر هذا العقد من نسختين الطرف الثاني نسخة والطرف الاول نسخة للقيام بتنفيذ ما ورد بهذا العقد .

طرف اول

التوقيع ()
عميد / محمد ابو مسلم علي
مدير دار ضباط المدفعية

طرف ثانی

طرف ثانی

حیضال

ب. ف. ۷۷۱-۲۰۲-۹۲۱

۱۹۸۹۹۹

التوقيع) الاسم / رقم قومي /

८९,१६,०१७.१८९।